



Σavante

**Acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.
La gestión electrónica de los
procedimientos administrativos.
Esquema Nacional de Seguridad
y de Interoperabilidad. Normas
técnicas de interoperabilidad**

ÍNDICE

1. Introducción	4
2. Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y normativa de desarrollo	6
2.1. Principios de la administración electrónica	10
2.2. Derechos y deberes en la administración electrónica	13
2.2.1. Derecho y deber a relacionarse electrónicamente con la Administración	14
2.2.2. Derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos	17
2.2.3. Derecho de acceso	17
2.2.4. Derechos en el procedimiento administrativo	18
3. La gestión electrónica de los Procedimientos Administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos	20
3.1. Registros	21
3.1.1. Registros en la Ley 39/2015	22
3.1.2. Lugar y forma de presentación	30
3.1.3. Cómputo de plazos	31
3.2. Archivo electrónico de documentos	34
3.3. Notificaciones electrónicas	38
3.4. Documentos electrónicos	46
3.4.1. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas	48
3.5. Uso de medios electrónicos en el Procedimiento Administrativo	51
3.5.1. Inicio del procedimiento a solicitud del interesado	52
3.5.2. Ordenación del procedimiento	53
3.5.3. Instrucción del procedimiento	54
3.5.4. Finalización del procedimiento	55
4. Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad	55
4.1. Esquema Nacional de Seguridad	56
4.2. Esquema Nacional de Interoperabilidad	64
4.3. Soluciones de Interoperabilidad. El centro de transferencia de tecnología	70

5. Normas Técnicas de Interoperabilidad	76
5.1. Interoperabilidad organizativa	77
5.2. Interoperabilidad semántica	78
5.3. Interoperabilidad técnica	79
5.4. Reutilización de sistemas y aplicaciones	79
6. En resumen	81
7. Bibliografía	82



1. Introducción



Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y que tienes disponibles en Campus en Temario Audiovisual, te ayudarán al entendimiento de la unidad y, además, pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)

Es un hecho que los medios de comunicación y soportes documentales electrónicos se han venido incorporando de manera progresiva a las relaciones con las Administraciones Públicas, y por supuesto a los procedimientos administrativos. En este sentido, la **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, junto con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público** a las que haremos referencia en estos epígrafes, contempla que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, para servir mejor a los principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a las obligaciones de transparencia y a las garantías de los ciudadanos. Así, en estas normas se regulan aspectos como:

- Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, que incluyen derechos del interesado en el procedimiento administrativo, así como el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas de determinados sujetos.
- Registros electrónicos de apoderamientos.
- Sistemas de identificación de los interesados y mecanismos de firma electrónica.
- Notificaciones electrónicas.
- Documentos electrónicos: emisión y revisión de documentos. Archivo electrónico.
- Punto de Acceso General.



La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas entró en vigor el 2 de octubre de 2016; un año después de su publicación en el BOE. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021 según la disposición final séptima de la Ley 39/2015. El último párrafo de esta disposición final séptima fue modificado por el artículo sexto del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



Importante

La fecha de entrada en vigor de las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico ha sido modificada por el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

Con el estudio de este tema, sabrás un poco más sobre lo que se ha denominado como la "Administración electrónica". Respecto a ella, hay que señalar que, a pesar de los esfuerzos que se han dado para un funcionamiento exclusivamente electrónico de las Administraciones públicas, aún queda camino para su plena efectividad debido a la falta de interoperabilidad plena de las administraciones públicas y que su implantación exige recursos y tiempo.

En relación con lo anterior, se tratará en el último epígrafe sobre los **Esquemas Nacional de Seguridad e Interoperabilidad**, regulados en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica respectivamente.

Como veremos, mientras que el Esquema Nacional de Seguridad está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la información y tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos, el Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.



La interoperabilidad resulta necesaria fundamentalmente para la realización de principios y derechos de los ciudadanos, singularmente el derecho recogido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a no aportar documentos elaborados por la Administración o entregados anteriormente por el interesado a cualquier Administración; para la automatización y la innovación; para la cooperación en el despliegue y prestación de servicios por las Administraciones Públicas; para la ejecución de las diversas políticas públicas; para la dinámica de compartir, reutilizar y colaborar en beneficio de una mejor eficiencia; y todo ello para facilitar, en definitiva, el desarrollo de la administración electrónica, en particular, y de la sociedad de la información en general. Por ello, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se refiere a la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas de la administración y a la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos que hace posible, como un nuevo principio de actuación de las administraciones públicas. Así, en el artículo 3 de la misma ley, se establece la obligación de las Administraciones Públicas de comunicarse por medios electrónicos, asegurando la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptados y el objetivo de facilitar preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

2. Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y normativa de desarrollo

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, consagran el derecho de las personas a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas, simplificando el acceso a los mismos, y refuerzan el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las administraciones públicas, tanto para mejorar la eficiencia de su gestión como para potenciar y favorecer las relaciones de colaboración y cooperación entre ellas.

Ambas leyes recogen los elementos que conforman el marco jurídico para el funcionamiento electrónico de las Administraciones Públicas introduciendo un nuevo paradigma que supera la concepción que inspiró la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y su desarrollo reglamentario parcial en la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes a través del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, según la cual la tramitación electrónica no era sino una forma de gestión de los procedimientos.

En este sentido, la Ley 11/2007, de 22 de junio, respondiendo a las nuevas realidades, exigencias y experiencias que se habían puesto de manifiesto, al propio desarrollo de la sociedad de la información y al cambio de circunstancias tecnológicas y sociales, entre otros factores, reconocía el derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, y no solo la posibilidad como se preveía en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Ley 11/2007, de 22 de junio admitía incluso que, por vía reglamentaria, se estableciese la obligatoriedad de comunicarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos cuando las personas interesadas fuesen personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tuviesen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.



En este contexto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, han dado respuesta a la demanda actual en el sentido de que la tramitación electrónica de los procedimientos debe constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, y no solamente ser una forma especial de gestión de los mismos. En consecuencia, se prevé que las relaciones de las Administraciones entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se realizará a través de medios electrónicos, y se establece la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la Administración para las personas jurídicas, entes sin personalidad y, en algunos supuestos, para las personas físicas, y ello sin perjuicio de la posibilidad de extender esta obligación a otros colectivos, por vía reglamentaria.

Con estos antecedentes, era necesario desarrollar y concretar las previsiones legales con el fin, entre otros aspectos, de facilitar a los agentes involucrados en el uso de medios tecnológicos su utilización efectiva, aclarando y precisando, al mismo tiempo, aquellas materias reguladas en estas leyes que permiten un margen de actuación reglamentaria.

La satisfacción del interesado, por tanto, en el uso de los servicios públicos digitales es fundamental para garantizar adecuadamente sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones en su relación con las Administraciones Públicas.

Por ello, es prioritario disponer de servicios digitales fácilmente utilizables y accesibles, de modo que se pueda conseguir que la relación del interesado con la Administración a través del canal electrónico sea fácil, intuitiva, efectiva, eficiente y no discriminatoria.

A lo largo de las dos últimas décadas, los sucesivos Gobiernos de España han ido adoptando programas para el avance digital alineados con las agendas digitales europeas, en todos los cuales ha estado presente el eje de mejora de la Administración electrónica. Fruto de estos programas, España cuenta con una posición muy favorable para abordar la siguiente fase del proceso de Transformación digital de nuestro país y, en lo que concierne a la Administración electrónica, está situada entre los países más avanzados de la Unión Europea, lo que se ha logrado gracias al esfuerzo continuado de las Administraciones Públicas en la adaptación de sus servicios electrónicos para ofrecer cada vez mejores servicios, más adaptados a las demandas de la ciudadanía y las empresas, y más eficientes. En este esfuerzo, la estrategia de España se ha basado en el impulso de los fundamentos que permiten una tramitación electrónica completa, y en el desarrollo de servicios que pueden ser utilizados libremente por todas las Administraciones Públicas, y que están alineados con los esquemas de interoperabilidad europeos.

Las nuevas Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, suponen un paso más al establecer, por primera vez, la preferencia del medio electrónico en el funcionamiento de la Administración pública.

En concreto, el artículo 3.2 de la Ley 40/2015 no sólo establece una preferencia, sino que obliga a las Administraciones Públicas a relacionarse entre sí a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas, la protección de los datos de carácter personal, y que faciliten preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

A partir del 2 de abril de 2021, han entrado en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo electrónico único.

Para desarrollar lo establecido en las leyes 39/2015 y 40/2015, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, ha aprobado el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.



El Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos persigue cuatro grandes objetivos: mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la participación de las personas, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica.

- **Mejorar la eficiencia administrativa:** con el que se busca hacer efectiva una Administración totalmente electrónica e interconectada. Así, se desarrolla y concreta el empleo de los medios electrónicos establecidos en las leyes 39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, para garantizar, por una parte, que los procedimientos administrativos se tramiten electrónicamente por la Administración y, por otra, que la ciudadanía se relacione con ella por estos medios en los supuestos en que sea establecido con carácter obligatorio o aquellos lo decidan voluntariamente.
- **Incrementar la transparencia y la participación de las personas:** para llevarlo a cabo se desarrolla el funcionamiento del Punto de Acceso General electrónico (PAGE), y la Carpeta ciudadana en el Sector Público Estatal. Se regula el contenido y los servicios mínimos a prestar por las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas y el funcionamiento de los registros electrónicos.
- **Garantizar servicios digitales fácilmente utilizables:** Reglamento persigue garantizar servicios digitales fácilmente utilizables de modo que se pueda conseguir que la relación del interesado con la Administración sea fácil, intuitiva y efectiva cuando use el canal electrónico.
- **Mejorar la seguridad jurídica:** eliminando la superposición de regímenes jurídicos distintos, se adapta e integra en el Reglamento que aprueba este real decreto la regulación que aún permanecía vigente del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, procediendo, por ello, a su derogación definitiva y se adecua la regulación al nuevo marco de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

En este marco legislativo, no son pocas las Comunidades Autónomas que han aprobado sus propias leyes de administración electrónica en desarrollo de la legislación estatal.

Otras normas que se **encuentran en vigor respecto a la Administración electrónica** son:

- El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
- El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
- El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica.
- El Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
- La Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica.



- La Orden PCM/1382/2021, de 9 diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico General en el ámbito de la Administración General del Estado.
- La Orden PCM/1383/2021, de 9 diciembre, por la que se regula el Registro de Funcionarios Habilitados en el en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público.
- La Orden PCM/1384/2021, de 9 diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado.
- Directiva de la Unión Europea 2019/1024, de Datos abiertos y Reutilización de la información del Sector Público.

Existe normativa que comprende también Ordenes o Resoluciones que regulan aspectos concretos de la Administración electrónica como por ejemplo, en relación con los registros electrónicos, la Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común que fue derogada por la Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico General en el ámbito de la Administración General del Estado o, en relación con la contratación administrativa y el empleo de medios electrónicos, la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación y la Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones para operar en la plataforma de Contratación del Estado.

Este proceso de transformación digital se ha plasmado en:

- La Declaración de Tallín sobre Administración Electrónica 2017.
- El Libro Blanco de la UE sobre la Inteligencia 2020.
- La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2020.
- El Plan de Acción Europeo sobre la Administración Electrónica.
- El Plan de Digitalización de las Administraciones Pública 2021-2025, que se incardina dentro de la iniciativa España Digital 2026, y se presenta como uno de los principales componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



+ Info

Si quieres tener más información sobre la legislación vigente en materia de Administración electrónica la puedes consultar en la web del BOE donde se encuentran disponibles, entre otros Códigos, el Código de Administración electrónica.

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&tipo=C&modo=2



2.1. Principios de la administración electrónica

Ni la Ley 39/2015 ni la Ley 40/2015 establecen expresamente cuáles son los principios aplicables a la nueva realidad electrónica de las administraciones públicas, sino que estos se encuentran dispersos a lo largo de su articulado.

Estos principios se recogían en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la cual ha sido derogada por leyes 39/2015 y 40/2015.

Actualmente tenemos que acudir al Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en cuyo artículo 2 se establecen los siguientes:

- 1. Los principios de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas**, para garantizar tanto la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas necesarias para relacionarse con las Administraciones Públicas por parte de las personas interesadas y por el propio sector público, como la libertad para desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos, el sector público utilizará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado. Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general.
- 2. El principio de accesibilidad**, entendido como el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
- 3. El principio de facilidad de uso**, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.
- 4. El principio de interoperabilidad**, entendido como la capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos.
- 5. El principio de proporcionalidad**, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos.
- 6. El principio de personalización y proactividad**, entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos.



Por su parte, la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 3 regula los principios en que se ha de basar el funcionamiento de las administraciones, cuando dispone que deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

1. Servicio efectivo a los ciudadanos.
2. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
3. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
4. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
5. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
6. Responsabilidad por la gestión pública.
7. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
8. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
9. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
10. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
11. Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.



Importante

La Ley 40/2015 consagra por primera vez el principio de preferencia del medio electrónico en el funcionamiento de la Administración al establecer que las mismas se relacionarán entre sí por medios electrónicos.



La enumeración de los principios de funcionamiento y actuación de las Administraciones Públicas se completa, tal y como se dispone en la exposición de motivos de esta ley, con los ya contemplados en la normativa vigente de responsabilidad, calidad, seguridad, accesibilidad, proporcionalidad, neutralidad y servicio a los ciudadanos. Así, el Capítulo V del Título Preliminar de la Ley 40/2015, que se refiere al funcionamiento electrónico del sector público, recoge en su artículo 38.3 una serie de principios aplicables a las sedes electrónicas de las administraciones:

- Principio de transparencia.
- Principio de publicidad.
- Principio de responsabilidad.
- Principio de calidad.
- Principio de seguridad.
- Principio de disponibilidad.
- Principio de accesibilidad.
- Principio de neutralidad.
- Principio de interoperabilidad.

Asimismo, el artículo 81.1 establece que las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a:

- Principios de legalidad.
- Principio de eficiencia.
- Principio de estabilidad presupuestaria.
- Principio de sostenibilidad financiera.
- Principio de transparencia en su gestión.

De acuerdo a la exposición de motivos de la Ley 40/2015, la utilización de los medios electrónicos ha de ser lo habitual. Además, esta idea es extrapolable a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que en su exposición de motivos señala que una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados.



Técnicas de estudio

Debido a la importancia de lo que acabas de estudiar, te recomendamos que hagas un esquema que te ayude a identificar los principios más importantes en materia de administración electrónica.

2.2. Derechos y deberes en la administración electrónica

El artículo 13 de la Ley 39/2015 recoge los derechos que corresponden a los administrados. A estos efectos dispone que la personas con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas tienen los siguientes derechos:

1. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.



Importante

Recuerda que las disposiciones relativas al Punto de Acceso General producirán efectos a partir del 2 de abril de 2021.

2. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
3. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
4. Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
5. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.



6. A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
7. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
8. A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
9. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

2.2.1. Derecho y deber a relacionarse electrónicamente con la Administración

De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

Las administraciones, por tanto, tendrán la obligación de facilitar los medios necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho, siendo de especial importancia que garanticen la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir entre varias alternativas tecnológicas.

El artículo 14.2 establece que, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

- a. Las personas jurídicas.
- b. Las entidades sin personalidad jurídica.
- c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

- d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- e. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.



En el artículo 3 Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, se establece que el Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, por el cual estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los sujetos mencionados en el párrafo anterior.

En su apartado 2, este artículo dispone que las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán ejercitar su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de que se trate al inicio del procedimiento y, a tal efecto, lo comunicarán al órgano competente para la tramitación del mismo de forma que este pueda tener constancia de dicha decisión. La voluntad de relacionarse electrónicamente o, en su caso, de dejar de hacerlo cuando ya se había optado anteriormente por ello, podrá realizarse en una fase posterior del procedimiento, si bien deberá comunicarse a dicho órgano de forma que quede constancia de la misma. En ambos casos, los efectos de la comunicación se producirán a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma.

Los artículos 14.3 de la Ley 39/2015 y 3.3 del Real Decreto 203/2021, disponen que, reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

A tal efecto, en el ámbito estatal, la mencionada obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos con sus órganos, organismos y entidades de derecho público podrá ser establecida por real decreto acordado en Consejo de Ministros o por orden de la persona titular del Departamento competente respecto de los procedimientos de que se trate que afecten al ámbito competencial de uno o varios Ministerios cuya regulación no requiera de norma con rango de real decreto. Asimismo, se publicará en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado y en la sede electrónica o sede asociada que corresponda.

En cuanto al régimen de subsanación, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 203/2021, se establece que si existe la obligación del interesado de relacionarse a través de medios electrónicos y aquel no los hubiese utilizado, el órgano administrativo competente en el ámbito de actuación requerirá la correspondiente subsanación, advirtiéndolo al interesado, o en su caso su representante, que, de no ser atendido el requerimiento en el plazo de diez días, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (que establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación).

Este régimen de subsanación será asimismo aplicable a las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas que, hayan ejercitado su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de que se trate.

Cuando se trate de una solicitud de iniciación del interesado, la fecha de la subsanación se considerará a estos efectos como fecha de presentación de la solicitud de acuerdo con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.



+ Info

Art. 68.4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas "Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación."

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en el caso de que las Administraciones Públicas hayan determinado los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por el interesado, si este incumple dicho requisito se le requerirá para que, en el plazo de diez días, subsane el defecto advertido en los términos establecidos en los artículos 68.1, cuando se trate de una solicitud de iniciación, y 73.2, cuando se trate de otro acto, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la indicación de que, si así no lo hiciera y previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha ley, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, respectivamente.

En el caso de que el escrito o solicitud presentada adolezca de cualquier otro defecto subsanable, por la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 66 (solicitudes de iniciación), 67 (solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial) y 73 (cumplimiento de trámites) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o por la falta de otros requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá su subsanación en el plazo de diez días, en los términos de los artículos 68.1 (subsanción y mejora de la solicitud) y 73.1 (cumplimiento de trámites) de la citada ley. Este plazo podrá ser ampliado hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos, en su caso, presente dificultades especiales, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.



El experto opina

Las Administraciones, cuando reglamentariamente obliguen a determinadas personas a relacionarse electrónicamente con ellas, no están obligadas a comunicar previamente dicha obligación a los ciudadanos, lo que puede generar una grave inseguridad jurídica para los mismos.



2.2.2. Derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados que no estén obligados a relacionarse electrónicamente con la administración que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio (artículo 12 de la Ley 39/2015).



Importante

Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados que no estén obligados a relacionarse electrónicamente con la administración.

2.2.3. Derecho de acceso

El artículo 12 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española.



Importante

El artículo 105 b) de la Constitución Española dispone que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.



Por información pública entendemos, según el artículo 13 de Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Los límites para el ejercicio del derecho de acceso a esta información son (artículo 14 Ley 19/2013):

- La seguridad nacional.
- La defensa.
- Las relaciones exteriores.
- La seguridad pública.
- La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
- Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
- Los intereses económicos y comerciales.
- La política económica y monetaria.
- El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
- La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
- La protección del medio ambiente.

El ejercicio de este derecho se llevará a cabo preferentemente por medios electrónicos, a través del portal de transparencia del organismo de que se trate. Igualmente, se podrá ejercer este derecho de forma presencial mediante la presentación de la correspondiente solicitud dirigida al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad.

2.2.4. Derechos en el procedimiento administrativo

Además de los derechos que con carácter general corresponden a los administrados, el artículo 53 de la Ley 39/2015 dispone que los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

- a. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.



Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información anterior en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración. La Administración cumplirá con su obligación de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.



Importante

Las disposiciones relativas al Punto de Acceso General entraron en vigor el 2 de abril de 2021 (disposición final 7ª de la Ley 39/2015).

- b. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- c. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.
- d. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
- e. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
- f. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
- g. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
- h. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos siguientes:
 - Tarjeta de crédito y débito.
 - Transferencia bancaria.
 - Domiciliación bancaria.
 - Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.
- i. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.



Además de los anteriores derechos, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:

- a. A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
- b. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.



Técnicas de estudio

Intenta recordar cualquier momento en que hayas tenido que hacer trámites con las administraciones, ¿se respetaron todos los derechos que enumeran los artículos anteriores?



+ Info

¿Quieres saber más sobre la administración electrónica? ¿Sabes que existe el Portal de la Administración Electrónica? Llegados a este punto puede ser una buena idea consultarlo. Tienes a tu disposición el enlace a la Web correspondiente.

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home#.W73o6vZAeEQ

3. La gestión electrónica de los Procedimientos Administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos

Como hemos visto, una de las novedades de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC) ha venido constituida por la regulación de la Administración electrónica y la obligación de relacionarse de algunos sujetos por medios electrónicos. No obstante, el legislador consciente de las dificultades que supone la puesta en práctica de las disposiciones sobre Administración electrónica ha establecido un tiempo para que estas



sean de aplicación efectiva. Así mientras que, con carácter general, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas entró en vigor 2 de octubre de 2016, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos desde el día 2 de abril de 2021.

Por lo que se refiere a las novedades introducidas por la LPAC en materia de Administración electrónica, destaca la generalización de la utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo común. Dicha generalización se concreta en tres aspectos:

- La comunicación por vía electrónica entre los interesados y las Administraciones Públicas se configura como un derecho y, en algunos casos, como una obligación.
- Se articula la utilización de medios electrónicos por las Administraciones en la tramitación de los procedimientos.
- Se establece un nuevo régimen de notificaciones electrónicas.

A su vez, el Real Decreto 203/2021, desarrolla la tramitación administrativa automatizada, de acuerdo con los artículos 41 y 42 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Veamos cada uno de los distintos puntos de la gestión electrónica de los procedimientos administrativos a los que hace referencia este epígrafe:

3.1. Registros

La disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico y registro de empleados públicos habilitados producirán efectos a los dos años de entrada en vigor de la ley (en principio, 2 de octubre de 2018), finalmente prorrogado este plazo por otros dos años más ya que la disposición final séptima de la Ley 39/2015 fue modificado por el artículo sexto del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por lo tanto, estas previsiones han entrado en vigor el 2 de abril de 2021.

En la misma fecha, también ha entrado en vigor el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que en su artículo 37.1 establece que las Administraciones Públicas dispondrán de registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, que deberán ser plenamente interoperables de manera que se garantice su compatibilidad informática e interconexión en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 (que regula los Registros) y en el artículo 60 de este Reglamento (que regula el sistema de interconexión de Registros).



3.1.1. Registros en la Ley 39/2015

De acuerdo con la Ley 39/2015 podemos distinguir los siguientes registros electrónicos:

- 1. Registro electrónico de apoderamientos:** el artículo 5 reconoce a los interesados con capacidad de obrar, la posibilidad de actuar por medio de representante. El artículo 6 dispone que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que se inscribirán, al menos, los de carácter general otorgados *apud acta*, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.

La existencia de registros generales de apoderamiento no impedirá que existan registros particulares en cada Organismo donde se inscribirán los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo.

Los registros de apoderamientos, generales o particulares, deberán ser interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. Asimismo, permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.

Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos a este fin.

Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:

- a. Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante.
- b. Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado.
- c. Fecha de inscripción.
- d. Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
- e. Tipo de poder según las facultades que otorgue.

Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

- a. Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.



- b. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
- c. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.

Cada comunidad autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración.

El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.



+ Info

Se denomina apoderamiento «apud acta» al apoderamiento realizado ante Letrado de la Administración de Justicia.

Este apoderamiento es totalmente gratuito y puede obtenerse por comparecencia ante el Letrado de Administración de Justicia de cualquier oficina judicial o bien mediante esta Sede Judicial Electrónica, de manera que cualquier ciudadano puede realizar el alta de un apoderamiento si dispone de un DNI electrónico o certificado digital. ¿Quieres ver cómo? Consulta el enlace que hemos puesto a tu disposición.

https://sedejudicial.justicia.es/sje/publico/sjepublico/tramites_y_servicios/detalle_servicio/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdLVyMPPy9Dbz8Lc0tDRy9XXzNgwI9jQxMTPQLsh0VAR5jKLQ!/?itemId=266711&categoria=Servicios&tags=

Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.



Con el nuevo Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos se desarrolla el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado, se inscribirán los apoderamientos de carácter general previstos en el artículo 6.4.a) de dicha ley otorgados «apud acta» a favor de representante, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas.

Asimismo, podrán inscribirse los poderes previstos en el artículo 6.4.b) de la ley para actuar ante la Administración General del Estado o ante un organismo público o entidad de Derecho Público vinculado o dependiente de la misma que no cuente con un registro electrónico de apoderamientos particular. Por último, podrán inscribirse los poderes previstos en el artículo 6.4.c) de la ley otorgados para realizar determinados trámites y actuaciones especificados en el poder ante los órganos de la Administración General del Estado o ante un organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente de dicha Administración que no cuente con el citado registro particular.

Constará en el Registro el bastanteo del poder realizado por los servicios jurídicos correspondientes, sin perjuicio de la apreciación concreta de su suficiencia en la actuación, trámite o procedimiento en que se emplee.

El Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado será gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y será accesible desde la sede electrónica del PAgE de la Administración General del Estado así como desde las sedes y sedes electrónicas asociadas de la Administración General del Estado y de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes.

Sin perjuicio de este registro general de apoderamientos, cada organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente de la Administración General del Estado podrá disponer de un registro particular de apoderamientos en el que se inscriban los poderes otorgados por quien ostente la condición de interesado para realizar los trámites específicos de su competencia y cuya gestión corresponderá al propio organismo o entidad. En estos registros particulares no podrán inscribirse los poderes previstos en el artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El Registro Electrónico de Apoderamientos y los registros particulares deberán ser interoperables y no tienen carácter público, por lo que el interesado sólo podrá acceder a la información de los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado.

Mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se regularán los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.



+ Info

El Registro Electrónico de apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado se regula en la Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre. Aquí puedes acceder al texto completo: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-20479>

- 2. Registro de empleados públicos habilitados:** el artículo 12.3 establece que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma por medios electrónicos. Estos registros deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

Igualmente, el artículo 27.1 establece que se deberá mantener actualizado un registro donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación.

En el artículo 31 del Real Decreto 203/2021, se recoge el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado, en virtud del cual, se crea el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en el que constarán inscritos:

- El personal funcionario habilitado para la identificación y firma electrónica de las personas interesadas en aquellos trámites y procedimientos que se determinen por el ministerio, organismo o entidad competente para su tramitación.
- El personal funcionario habilitado para la expedición de copias auténticas. Esta habilitación será conferida por los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales, su custodia, el archivo de documentos o que en sus normas de competencia así se haya previsto.
- El personal funcionario habilitado que presta servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración General del Estado, que estará habilitados para la identificación y firma electrónica de las personas interesadas en aquellos trámites y procedimientos que se determinen y para la expedición de copias auténticas electrónicas de cualquier documento que estas presenten para que se remita desde la Oficina a la unidad competente para su incorporación a un expediente administrativo.



El Registro de Funcionarios Habilitados será gestionado por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este Registro será interoperable con los sistemas equivalentes que ya existan en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

Este Registro deberá ser plenamente interoperable con los registros u otros sistemas equivalentes que se creen por las comunidades autónomas y las entidades locales a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

Mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se regulará el funcionamiento del Registro de Funcionarios Habilitados.



+Info

El Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público se regula en la Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre. Aquí puedes acceder al texto completo: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-20478>

- 3. Registro Electrónico General:** según el artículo 16, cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo.



+Info

El Registro Electrónico General en el ámbito de la Administración General del Estado, se regula en la Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre. Aquí puedes acceder al texto completo: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-20477>



Asimismo, los distintos organismos de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico, que deberá ser plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que dependan.

El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo.

Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada organismo deberán cumplir con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

La creación de los registros electrónicos se publicará en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, se especificará el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.

Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

- a. En el electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 que establece que la ley 39/2015, de 1 de octubre, se aplica al sector público, que comprende: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
- b. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.



- c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- d. En las oficinas de asistencia en materia de registros.
- e. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios.

Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.

Adhesión a las plataformas de la Administración General del Estado

El artículo 65 del Real Decreto 203/2021 establece que la adhesión al uso de las plataformas, registros o servicios electrónicos de la Administración General del Estado prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en este Reglamento, así como a aquellos otros que puedan facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en estas normas se realizará mediante adhesión por el órgano competente de la Administración Pública que corresponda, en el que se dejará constancia de la voluntad de este de adherirse a las plataformas, registros o servicios electrónicos y de aceptar en su integridad las condiciones de uso determinadas por el órgano titular de la plataforma o servicio, incluyendo el comienzo efectivo del mismo.

A tal efecto, los modelos de adhesión a las plataformas, registros o servicios, que incluirán los términos de prestación del servicio y de la contribución al sostenimiento del mismo, se aprobarán mediante Resolución de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o, en su caso, del órgano directivo, organismo público o entidad de derecho público que sea competente de las plataformas, registros o servicios de que se trate.



La adhesión a una plataforma, registro o servicio electrónico de la Administración General del Estado no supondrá un cambio de la titularidad sobre las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de que se trate, que corresponderá a la Administración competente para su tramitación. Si la plataforma provee un servicio que requiere el intercambio de información entre dos entidades usuarias de la misma o de distinta plataforma, la autenticación de la entidad solicitante puede acreditarse, ante la entidad cedente, mediante un sello electrónico cualificado del órgano, organismo público o entidad de derecho público que gestiona la plataforma en cuestión de la que es usuaria la entidad solicitante, que actuará en nombre de los órganos y organismos o entidades adheridos que actúan como solicitantes.

La adhesión a una plataforma de la Administración General del Estado requerirá que se cumplan las condiciones de seguridad exigidas por los cedentes de la información.

Los órganos competentes para la gestión del procedimiento administrativo de las Administraciones que se adhieran a estas plataformas, registros o servicios electrónicos se responsabilizarán del uso que hagan de las mismas en el ejercicio de sus competencias, correspondiendo al órgano responsable de la plataforma su gestión y mantenimiento. En el supuesto de que una incidencia técnica imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y sin perjuicio de la ampliación de plazos a que se refiere el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cada Administración pública será responsable de la continuación de la tramitación de sus procedimientos administrativos y servicios a la ciudadanía.

La adhesión de las comunidades autónomas o entidades locales a las plataformas estatales o registros previstos en la disposición adicional segunda de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es voluntaria, si bien la no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se enviará el correspondiente informe al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el que deberá incluirse la justificación del cumplimiento de los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, de plataformas, registros o servicios electrónicos que se utilicen, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes plataformas.

En virtud de lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, se recoge la adhesión de las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado en el ejercicio de potestades administrativas a las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas y sistema de firma y notificaciones electrónicas aplicable, con las particularidades establecidas en dicha disposición.

Mientras que, en la disposición adicional quinta del citado Real Decreto, se recoge y desarrolla la adhesión de los órganos constitucionales al uso de plataformas, registros o servicios electrónicos de la Administración General del Estado.



+ Info

La disposición adicional segunda de la Ley 39/2015 recoge la posibilidad de que en materia de registro electrónico de apoderamientos y de registro electrónico, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se adhieran voluntariamente a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Además, mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico en el ámbito de la Administración General del Estado se aplicarán las siguientes reglas:

- a. Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley.
- b. Durante el segundo año, se dispondrá como máximo, de un registro electrónico y un archivo electrónico por cada Ministerio, así como de un registro electrónico por cada Organismo público (disposición transitoria segunda de la Ley 39/2015).

3.1.2. Lugar y forma de presentación

La Ley 39/2015, en su artículo 16, establece que los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

- a. En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
- b. En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios de gran población, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
- c. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
- d. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- e. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.



En cada asiento que se practique, se dejará constancia de su número, su naturaleza, la fecha y hora de su presentación, la identidad del interesado, del órgano administrativo remitente, si procede, y de la persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.

En el caso de documentos presentados de manera presencial, estos deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes. Para hacer efectivo este principio, el artículo 16.4 de la ley 39/2015 establece que los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

Esta misma obligación será de aplicación a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas. (artículo 56 del Real Decreto 203/2021).

3.1.3. Cómputo de plazos

Según se establece en el artículo 29 de la Ley 39/2015, los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.



Atención

Este artículo es muy importante para la tramitación de los expedientes administrativos. Coge lápiz y papel para hacer un resumen. ¡Vamos allá!



El artículo 30 de la Ley 39/2015, señala que salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.

Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.

El art. 31 de la Ley 39/2015 regula el cómputo de los plazos en los registros. Así establece que cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.



El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.

El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas:

- a. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.
- b. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.

- c. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento.

La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella y al calendario previsto en el artículo 30.7, los días que se considerarán inhábiles.



+ Info

Si quieres acceder al registro electrónico de la Administración General del Estado, este es el link:
<https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do>

El artículo 32 de la Ley 39/2015 regula la posibilidad de ampliación de los plazos establecidos. Este artículo dispone que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.

La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.



Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

Cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente, la Administración podrá acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos. (Dicho párrafo ha sido introducido por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por lo el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania).

En el artículo 33 de la Ley 39/2015, se regula la tramitación de urgencia del procedimiento, disponiendo que, cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

3.2. Archivo electrónico de documentos

En materia de archivos, la LPAC establece en su artículo 17 que cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.



Atención

Respecto al archivo de los documentos, hay que tener en cuenta lo que se dice en la disposición transitoria primera y segunda de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



Disposición transitoria primera:

1. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se registrarán por lo dispuesto en la normativa anterior.
2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

Disposición transitoria segunda:

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y el archivo electrónico único, en el ámbito de la Administración General del Estado se aplicarán las siguientes reglas:

- a. Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley.
- b. Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como máximo, de un registro electrónico y un archivo electrónico por cada Ministerio, así como de un registro electrónico por cada Organismo público.

Asimismo, este artículo 17 señala que los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.



Relacionado con lo anterior, otras de las novedades introducidas por la LPAC es que, tras definir el concepto de expediente administrativo (como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla), impone que los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada (art. 70 de la LPAC).



+ Info

Según la LPAC en su artículo 70, se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice, asimismo autenticado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dedica su artículo 46 a la regulación del archivo electrónico de documentos. Según el citado artículo 46, todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.

Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.



En su parte final, este artículo 46 señala que los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad. Y, a continuación, señala los extremos que deberán estar en todo caso asegurados.

Los artículos 54 y 55 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos desarrollan el archivo electrónico de documentos.

El primero de ellos, el artículo 54, trata de la conservación de documentos electrónicos, y, el segundo, el artículo 55, sobre el archivo electrónico único.

A continuación, veremos cada uno de ellos:

Conservación de documentos electrónicos

El artículo 54 del Real Decreto 203/2021 establece que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas, así como sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, deberán conservar en soporte electrónico todos los documentos que formen parte de un expediente administrativo y todos aquellos documentos con valor probatorio creados al margen de un procedimiento administrativo.

La copia electrónica auténtica generada conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene la consideración de patrimonio documental a efectos de aplicación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o la normativa autonómica correspondiente, siendo el periodo de conservación de los documentos el establecido por las autoridades calificadoras que correspondan.

Cada Administración Pública, regulará los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos, que formen parte del expediente de un procedimiento cuya tramitación haya concluido, conforme a su normativa específica de archivos y patrimonio documental. Cuando se tenga conocimiento por la Administración Pública, organismo o entidad de la existencia de procedimientos judiciales que afecten o puedan afectar a documentos electrónicos, estos deberán conservarse a disposición de los órganos jurisdiccionales, hasta tanto exista constancia de la terminación del procedimiento judicial correspondiente en las sucesivas instancias, por haber recaído resolución no susceptible de recurso o procedimiento alguno ante órganos jurisdiccionales nacionales o internacionales.

La conservación de los documentos electrónicos deberá realizarse de forma que permita su acceso y comprenda, como mínimo, su identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato.

También será posible la inclusión de su información en bases de datos siempre que, en este último caso, consten los criterios para la reconstrucción de los formularios o modelos electrónicos origen de los documentos, así como para la comprobación de la identificación o firma electrónica de dichos datos.

Los plazos de conservación de esta información están sujetos a los mismos plazos establecidos para los correspondientes documentos electrónicos.



Para asegurar la conservación, acceso y consulta de los documentos electrónicos archivados con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, se podrán trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la normativa específica de archivos y patrimonio documental, histórico y cultural.

Asimismo, se planificarán las actuaciones de preservación digital que garanticen la conservación a largo plazo de los documentos digitales y permitan de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior.

En todo caso, bajo la supervisión de los responsables de la seguridad y de los responsables de la custodia y gestión del archivo electrónico y de los responsables de las unidades productoras de la documentación se establecerán los planes y se habilitarán los medios tecnológicos para la migración de los datos a otros formatos y soportes que permitan garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad, conservación y acceso al documento cuando el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente.

Archivo electrónico único

El artículo 55 del Real Decreto 203/2021 dispone que el archivo electrónico único de cada Administración es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes.

En el archivo electrónico único de la Administración General del Estado serán accesibles todos los documentos y expedientes electrónicos del sector público estatal una vez finalizados los procedimientos y en los plazos determinados por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.

La gestión del archivo electrónico único garantizará la autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y documentos almacenados, así como su acceso, en las condiciones exigidas por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la legislación de archivos y patrimonio histórico y cultural y por la normativa específica que sea de aplicación, de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.

3.3. Notificaciones electrónicas

De entre las novedades en materia de Administración electrónica merecen también una mención singular las novedades introducidas en materia de notificaciones electrónicas.

El artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que el órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes.



En este sentido, el artículo 41 de la LPAC establece que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

No obstante lo anterior, el artículo 41 de la LPAC dispone que las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

- Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
- Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.

En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

- Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
- Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.



En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.



+ Info

Mediante la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) cualquier persona física o jurídica dispone de una dirección electrónica donde recibir las notificaciones administrativas que por vía telemática pueda practicar las distintas Administraciones Públicas. Los usuarios pueden adherirse de forma voluntaria, de manera que el titular dispondrá de un buzón electrónico en el que recibir las notificaciones electrónicas correspondientes a aquellos procedimientos a los que voluntariamente se haya suscrito.

No obstante, hay casos en que su uso es obligatorio. En el caso de que de la práctica de la notificación sea obligatoria se podrá asignar de oficio una dirección electrónica habilitada.

Como receptor de notificaciones, este servicio tiene carácter gratuito.

Este servicio cumple con las máximas garantías de confidencialidad, autenticidad y privacidad con el fin de asegurar la identidad de los participantes y de las comunicaciones.

En esta vía se coopera con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como proveedor de los servicios de DEH.



Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

El artículo 42 de la Ley 39/2015 establece las condiciones de la práctica de las notificaciones en papel.

En relación con la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, el artículo 43 de la norma establece que:

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.
2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.
4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.

Con la entrada en vigor el 2 de abril de 2021 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, se ha desarrollado lo ya establecido en la Ley 39/2015, a continuación, veremos el contenido del citado Real Decreto.

Comunicaciones administrativas a las personas interesadas por medios electrónicos

El artículo 41 del Real Decreto 203/2021 dispone que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la relación de las personas interesadas con las Administraciones Públicas deba realizarse por medios electrónicos, serán objeto de comunicación al interesado por medios electrónicos, al menos:

- a. La fecha y, en su caso, hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración tras la presentación del documento o documentos en el registro electrónico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- b. La fecha en que la solicitud ha sido recibida en el órgano competente, el plazo máximo para resolver el procedimiento y para la práctica de la notificación de los actos que le pongan término, así como de los efectos del silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.



- c. La solicitud de pronunciamiento previo y preceptivo a un órgano de la Unión Europea y la notificación del pronunciamiento de ese órgano de la Unión Europea a la Administración instructora de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- d. La existencia, desde que se tenga constancia de la misma, de un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución, así como la finalización de dicho procedimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- e. La solicitud de un informe preceptivo a un órgano de la misma o distinta Administración y la recepción, en su caso, de dicho informe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- f. La solicitud de previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, cuando este sea indispensable para la resolución del procedimiento, así como el contenido del pronunciamiento cuando la Administración actuante tenga la constancia del mismo de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- g. La realización del requerimiento de anulación o revisión de actos entre administraciones previsto en el artículo 22.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos

El artículo 42 del Real Decreto 203/2021 establece que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada de la Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente actuante, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, debiendo quedar constancia de la fecha y hora del acceso al contenido de la misma, o del rechazo de la notificación.

En caso de que la Administración, organismo o entidad actuante lleve a cabo la puesta a disposición de las notificaciones por ambos sistemas, para el cómputo de plazos y el resto de efectos jurídicos se tomará la fecha y hora de acceso al contenido o el rechazo de la notificación por el interesado o su representante en el sistema en el que haya ocurrido en primer lugar. A tal efecto se habrá de disponer de los medios electrónicos necesarios para sincronizar de forma automatizada en uno y otro sistema la información sobre el estado de la notificación con objeto de garantizar la eficacia y seguridad jurídica en la tramitación del procedimiento.

Con independencia de que un interesado no esté obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas o de que no haya comunicado que se le practiquen notificaciones por medios electrónicos, su comparecencia voluntaria o la de su representante en la sede electrónica o sede asociada de una Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente o a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, y el posterior acceso al contenido de la notificación o el rechazo expreso de esta tendrá plenos efectos jurídicos.



La notificación por comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada y a través de la Dirección Electrónica Habilitada única conlleva la puesta a disposición del interesado de un acuse de recibo que permita justificar bien el acceso al contenido de la notificación, bien el rechazo del interesado a recibirla.

El acuse contendrá, como mínimo, la identificación del acto notificado y la persona destinataria, la fecha y hora en la que se produjo la puesta a disposición y la fecha y hora del acceso a su contenido o del rechazo.

En los supuestos de sucesión de personas físicas o jurídicas, inter vivos o mortis causa, la persona o entidad que sucede al interesado comunicará la sucesión al órgano competente de la tramitación del procedimiento de cuya existencia tenga conocimiento. Dicha comunicación deberá efectuarse tras la efectividad de la sucesión o desde la inscripción de la defunción en el Registro Civil, en el caso de fallecimiento de persona física.

El órgano responsable de la tramitación procederá, en su caso, en procedimientos no finalizados, a autorizar a la persona o entidad sucesora el acceso a las notificaciones electrónicas ya practicadas desde la fecha del hecho causante de la sucesión y a practicar a dicha persona o entidad sucesora las notificaciones electrónicas que se produzcan en lo sucesivo. En el caso en el que la persona física sucesora no estuviera obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración y no opte por este cauce de relación, las notificaciones que se produzcan en lo sucesivo deberán practicarse en papel, sin perjuicio de la garantía de acceso al expediente completo.

La persona o entidad que suceda al interesado en un procedimiento del que conozca su existencia debe comunicar, conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, la sucesión a la Administración Pública a la que corresponda la tramitación de aquel, en el plazo de 15 días hábiles, desde el día siguiente al de la efectividad de la sucesión o desde la inscripción de la defunción en el Registro Civil, en el caso de fallecimiento de persona física. Si la persona o entidad sucesora efectúa la comunicación después de dicho plazo, los defectos en la práctica de notificaciones que se deriven de este incumplimiento, que hubieran acaecido con anterioridad a dicha comunicación, le serán imputables al interesado; dándose por cumplida por la Administración, a todos los efectos, la obligación de puesta a disposición de la notificación electrónica en la sede electrónica o sede electrónica asociada, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única o ambas, según proceda, a la persona jurídica o persona física cuya sucesión el interesado no ha hecho valer.

Toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el artículo 1.2 de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán notificar en su sede electrónica o sede electrónica asociada de forma complementaria a la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única.

Aviso de puesta a disposición de la notificación

El artículo 43 del Real Decreto 203/2021, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas, organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes enviarán al interesado o, en su caso, a su representante, aviso informándole de la puesta a disposición de la notificación bien en la Dirección Electrónica Habilitada única, bien en la sede electrónica o sede electrónica asociada de la Administración, u Organismo o Entidad o, en su caso, en ambas.



La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

El aviso se remitirá al dispositivo electrónico o la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado voluntariamente al efecto, o a ambos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El interesado se hace responsable, por la comunicación a la Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, de que dispone de acceso al dispositivo o dirección de correo electrónico designados. En caso de que dejen de estar operativos o pierda la posibilidad de acceso, el interesado está obligado a comunicar a la Administración que no se realice el aviso en tales medios. El incumplimiento de esta obligación por parte del interesado no conllevará responsabilidad alguna para la Administración por los avisos efectuados a dichos medios no operativos.

El aviso regulado en este apartado sólo se practicará en caso de que el interesado o su representante hayan comunicado a la Administración un dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico al efecto.

Cuando el interesado sea un sujeto obligado a relacionarse por medios electrónicos y la Administración emisora de la notificación no disponga de datos de contacto electrónicos para practicar el aviso de su puesta a disposición, en los procedimientos iniciados de oficio la primera notificación que efectúe la Administración, organismo o entidad se realizará en papel en la forma determinada por el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, advirtiéndole al interesado en esa primera notificación que las sucesivas se practicarán en forma electrónica por comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada que corresponda o, en su caso, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única según haya dispuesto para sus notificaciones la Administración, organismo o entidad respectivo, y dándole a conocer que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede identificar un dispositivo electrónico, una dirección de correo electrónico o ambos para el aviso de la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas posteriores.

Las Administraciones podrán crear bases de datos de contacto electrónico para la práctica de los avisos de puesta a disposición de notificaciones en su respectivo ámbito.

Notificación a través de la Dirección Electrónica Habilitada única

El artículo 44 del Real Decreto 203/2021 establece que la Dirección Electrónica Habilitada única es el sistema de información para la notificación electrónica cuya gestión corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

La Dirección Electrónica Habilitada única se aloja en la sede electrónica del PAgE de la Administración General del Estado.

La adhesión a la Dirección Electrónica Habilitada única se realizará en los términos previstos en el artículo 65 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, donde se explica la forma de llevar a cabo la adhesión a las plataformas de la Administración General del Estado.



Todas las Administraciones Públicas y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes colaborarán para establecer sistemas interoperables que permitan que las personas físicas y jurídicas puedan acceder a todas sus notificaciones a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, tal como establece el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Esta previsión será aplicable con independencia de cuál sea la Administración que practica la notificación y si las notificaciones se han practicado en papel o por medios electrónicos.

Cuando una incidencia técnica imposibilite el funcionamiento ordinario de la Dirección Electrónica Habilitada única, una vez comunicada dicha incidencia a los órganos, organismos o entidades emisores que la utilicen como medio de notificación, estos podrán determinar una ampliación del plazo no vencido para comparecer y acceder a las notificaciones emitidas. En caso de que también pongan a disposición las notificaciones en su sede electrónica o sede electrónica asociada, deberán publicar también en esta tanto la incidencia técnica acontecida en la Dirección Electrónica Habilitada única como la ampliación concreta, en su caso, del plazo no vencido.

Con carácter previo al acceso al contenido de la notificación puesta a disposición del interesado en la Dirección Electrónica Habilitada única, este será informado de que de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dicho acceso al contenido, el rechazo expreso de la notificación o bien la presunción de rechazo por haber transcurrido el plazo de diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin acceder al contenido de la misma, dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el procedimiento.

Para dar por efectuado el trámite de notificación a efectos jurídicos, en la Dirección Electrónica Habilitada única deberá quedar constancia, con indicación de fecha y hora, del momento del acceso al contenido de la notificación, del rechazo expreso de la misma o del vencimiento del plazo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El estado del trámite de notificación en la Dirección Electrónica Habilitada única se sincronizará automáticamente con la sede electrónica o sede electrónica asociada en la que, en su caso, la notificación también se hubiera puesto a disposición del interesado.

Notificación electrónica con sede electrónica o sede electrónica asociada

El artículo 45 del Real Decreto 203/2021 establece que, con carácter previo al acceso al contenido de la notificación puesta a disposición del interesado en la sede electrónica o sede electrónica asociada del emisor de la misma, este será informado de que de acuerdo con lo previsto para las condiciones generales para la práctica de notificaciones y la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la comparecencia y acceso al contenido, el rechazo expreso de la notificación o bien la presunción de rechazo por haber transcurrido el plazo de diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin acceder al contenido de la misma dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el procedimiento.

Para dar por efectuado el trámite de notificación a efectos jurídicos, en la sede electrónica o sede electrónica asociada deberá quedar constancia, con indicación de fecha y hora, del momento del acceso al contenido de la notificación, del rechazo expreso de la misma o del vencimiento del plazo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El estado del trámite de notificación en la sede electrónica o sede electrónica asociada se sincronizará automáticamente con la Dirección Electrónica Habilitada única si la notificación también se hubiera puesto a disposición del interesado en aquella.



De conformidad con el artículo 43.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entenderá cumplida la obligación de notificar en plazo por parte de la Administración, a que se refiere el artículo 40.4 de dicha ley, con la puesta a disposición de la notificación en la sede o en la dirección electrónica habilitada única.



+ Info

Art. 44 Notificación infructuosa (Ley 39/2015).

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Documentos electrónicos

Según establece el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por **documentos públicos administrativos** los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.



Atención

Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de **medios electrónicos**, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.



Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán (artículo 26.2, Ley 39/2015):

- a. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
- b. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.
- c. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
- d. Incorporar los metadatos mínimos exigidos.



Atención

Podemos distinguir dos tipos de metadatos en las definiciones establecidas por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Metadato: dato que define y describe otros datos, que podrán derivar en otros tipos de metadatos según su aplicación.

Metadato de gestión de documentos: información estructurada o semiestructurada que hace posible la creación, gestión y uso de documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación. Sirven para identificar, autenticar, contextualizar documentos, y del mismo modo a las personas, los procesos y los sistemas que los crean, gestionan, mantienen y utilizan.

- e. Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.



+ Info

Los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas aparecen regulados en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que, cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.

No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, se desarrolla el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 40/2015, que establece que los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo.

Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, esta establecerá las condiciones y garantías por las que se regirá, que comprenderán, al menos, la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.

Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones Públicas, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. En el ámbito estatal, las condiciones y garantías serán establecidas por la Secretaría General de la Administración Digital.

En todo caso, deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan conforme a los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad.

3.4.1. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas

Regulado en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.

Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones.

A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.



Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.



Importante

Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas:

- Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
- Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.



Atención

Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.



- Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor.
- Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original.

A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado.

Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.

Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.

Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia.



Atención

La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.



+ Info

El artículo 47 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos establece los requisitos de validez y eficacia de las copias auténticas de documentos.



"De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tendrá la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo, o privado original o de otra copia auténtica, la realizada, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

Las copias auténticas se expedirán siempre a partir de un original o de otra copia auténtica y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales."

3.5. Uso de medios electrónicos en el Procedimiento Administrativo

En este epígrafe vamos a ver las peculiaridades del uso de medios electrónicos dentro del procedimiento electrónico, pero antes, ¿tienes claro qué es un procedimiento administrativo? ¿Sabes cuáles son sus fases?



Vídeo

Si la respuesta a las preguntas anteriores es "no", antes de seguir avanzando con el estudio de este epígrafe te aconsejamos que visualices las videoclases que hemos preparado explicando las diferentes fases del procedimiento administrativo. Seguro que tras su visionado tenemos la base necesaria para afrontar el resto del estudio de este epígrafe.

(Tienes el material en el Campus Virtual).

Uno de los fines que persigue la Ley 39/2015, en lo que respecta al procedimiento administrativo, es tender al uso generalizado y obligatorio de los medios electrónicos.



Importante

FORMA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: los actos administrativos **se producirán por escrito a través de medios electrónicos**, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 36.1 Ley 39/2015).

Una vez vistos los vídeos que te hemos planteado queda claro que las fases del procedimiento administrativo son las siguientes:

- Iniciación.
- Ordenación.
- Instrucción.
- Finalización.

Vamos a analizar en cada una de estas ellas la influencia y utilización de los medios electrónicos.

3.5.1. Inicio del procedimiento a solicitud del interesado

El art. 66.1 de la Ley 39/2015 establece los datos que tienen que contener las solicitudes que presenta el interesado para iniciar el procedimiento y entre ellos nos encontramos:

- **Identificación del medio electrónico**, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. **Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.**
- Firma del solicitante o **acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.**
- Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y **su correspondiente código de identificación.**

Además de todo lo indicado, **las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.**

El mismo art. 66, en su punto 3, indica que de las **solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente** o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán estos exigir el correspondiente **recibo que acredite la fecha y hora de presentación.**



El apartado 4 de este artículo afirma que Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.

Hay que tener en cuenta que algunos sujetos están OBLIGADOS a relacionarse electrónicamente con la Administración, esto está indicado en el art. 14.2 y 3 de la Ley 39/2015 y son los siguientes:

- a. Las personas jurídicas.
- b. Las entidades sin personalidad jurídica.
- c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- e. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

El artículo 68.4 de la Ley 39/2015 establece que, si alguno de estos sujetos no cumpliera esta obligación, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

3.5.2. Ordenación del procedimiento

Hablamos en esta fase del expediente administrativo regulado en el art. 70 de la Ley 39/2015.



+ Info

Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.



Los expedientes tendrán **formato electrónico** y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente **copia electrónica certificada de la resolución adoptada**.

Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice, asimismo autenticado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

3.5.3. Instrucción del procedimiento

El art. 75 de la Ley 39/2015 establece que los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y **a través de medios electrónicos**, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.



Importante

Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán:

- a. Garantizar el control de los tiempos y plazos.
- b. La identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes.
- c. Facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.



+ Info

Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.

1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

Por último, el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de **información pública (art. 83.1 Ley 39/2015)**.

A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio señalará el lugar de exhibición, **debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente**, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

3.5.4. Finalización del procedimiento

En esta fase lo que hay que reseñar sobre los medios electrónicos es lo referente a la resolución del procedimiento, y el art. 88.4 Ley 39/2015 **se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente**, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta ley.

4. Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad

En este epígrafe vamos a tratar sobre el Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad. Primero, se va a explicar el Esquema Nacional de Seguridad y a continuación el Esquema Nacional de Interoperabilidad ya que, aunque están relacionados, persiguen objetivos distintos ambos esquemas.



4.1. Esquema Nacional de Seguridad

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la información. Será aplicado por las Administraciones públicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que se gestionen en sus respectivas competencias. Este Esquema Nacional de Seguridad se preveía en el apartado segundo del artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En dicho artículo se establecía un mandato para su creación por Real Decreto del Gobierno, con la participación de todas las Administraciones Públicas, lo que dio lugar a que se aprobara el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica. Este Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, ha sido derogado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo.

En el artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace referencia al Esquema Nacional de Seguridad, así como al Esquema Nacional de interoperabilidad. Respecto del Esquema Nacional de Seguridad, el apartado segundo del citado artículo 156 determina que el Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

Conforme al artículo 2 del Real Decreto 311/2022, en relación con el artículo 2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el Esquema Nacional de Seguridad es de aplicación a:

- Las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, y el sector público institucional. El sector público institucional se integra por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas, así como las entidades de derecho privado vinculadas de las Administraciones Públicas y las Universidades públicas.
- Los sistemas de información de las entidades del sector privado cuando, en virtud de relación contractual, presten servicios a las entidades del sector público para el ejercicio de sus competencias y potestades administrativas.



Atención

En la normativa actual no se especifica que el ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad se aplique a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración y en las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, pero debemos entender que sí se les aplica.



Estarán excluidos los sistemas que tratan información clasificada regulada por Ley 9/1968 de 5 de abril, de Secretos Oficiales y normas de desarrollo, siendo de aplicación a los sistemas que tratan el resto de información clasificada no incluida en la citada Ley.

Sus elementos principales son:

- Los principios básicos y requisitos mínimos necesarios para una protección adecuada de la información tratada.
- Los servicios prestados por las entidades en su ámbito de aplicación, con objeto de asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios utilizados por medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

El aspecto principal del Esquema Nacional de Seguridad es, sin duda, que todos los órganos superiores de las Administraciones Públicas deberán disponer de su política de seguridad que se establecerá en base a los principios básicos y que se desarrollará aplicando los requisitos mínimos.

Según el artículo 5 de este Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el objeto último de la seguridad de la información es garantizar que una organización administrativa podrá cumplir sus objetivos utilizando sistemas de información. Por ello, en materia de seguridad de la información deberán tenerse en cuenta los siguientes principios básicos desarrollados en los artículos 6 a 11 del citado Reglamento:

- Seguridad como proceso integral.
- Gestión de la seguridad basada en los riesgos.
- Prevención, detección, respuesta y conservación.
- Existencia de líneas de defensa.
- Vigilancia continua.
- Reevaluación periódica.
- Diferenciación de responsabilidades.

En relación con los requisitos mínimos de seguridad, el artículo 12 del Real Decreto establece que la política de seguridad de la información es el conjunto de directrices que rigen la forma en que una organización gestiona y protege la información que trata y los servicios que presta. A tal efecto, el instrumento que apruebe dicha política de seguridad deberá incluir, como mínimo los siguientes extremos:

- Los objetivos o misión de la organización.
- El marco regulatorio en el que se desarrollarán las actividades.
- Los roles o funciones de seguridad, definiendo para cada uno, sus deberes y responsabilidades, así como el procedimiento para su designación y renovación.



- La estructura y composición del comité o los comités para la gestión y coordinación de la seguridad, detallando su ámbito de responsabilidad y la relación con otros elementos de la organización.
- Las directrices para la estructuración de la documentación de seguridad del sistema, su gestión y acceso.
- Los riesgos que se derivan del tratamiento de los datos personales.

Cada administración pública contará con una política de seguridad formalmente aprobada por el órgano competente.

Asimismo, cada órgano o entidad con personalidad jurídica propia comprendido en el ámbito subjetivo del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, deberá contar con una política de seguridad formalmente aprobada por el órgano competente.

La política de seguridad, se establecerá de acuerdo con los principios básicos indicados y se desarrollará aplicando los siguientes requisitos mínimos:

- Organización e implantación del proceso de seguridad.
- Análisis y gestión de los riesgos.
- Gestión de personal.
- Profesionalidad.
- Autorización y control de los accesos.
- Protección de las instalaciones.
- Adquisición de productos de seguridad y contratación de los servicios de seguridad.
- Mínimo privilegio.
- Integridad y actualización del sistema.
- Protección de la información almacenada y en tránsito.
- Prevención ante otros sistemas de información interconectados.
- Registro de actividad y detección de código dañino.
- Incidentes de seguridad.
- Continuidad de la actividad.
- Mejora continua del proceso de seguridad.



Atención

En la Administración General del Estado, cada ministerio contará con su política de seguridad, que aprobará la persona titular del Departamento. Los organismos públicos y entidades pertenecientes al sector público institucional podrán contar con su propia política de seguridad, aprobada por el órgano competente, que será coherente con la del Departamento con el que mantenga la relación de vinculación, dependencia o adscripción, o bien quedar comprendidos en el ámbito subjetivo de la política de seguridad de este. También podrá contar con su propia política de seguridad aprobada por el órgano competente, coherente con la del Departamento del que dependan o al que estén adscritos, los centros directivos de la propia Administración General del Estado que gestionen servicios bajo la declaración de servicios compartidos.

La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital dispondrá de su propia política de seguridad, que será aprobada por la persona titular de la misma.

Los municipios podrán disponer de una política de seguridad común elaborada por la entidad local comarcal provincial que asuma la responsabilidad de la seguridad de la información de los sistemas municipales.

Una adecuación ordenada al Esquema Nacional de Seguridad requiere genéricamente el tratamiento de las siguientes cuestiones expresadas de forma sucinta:

- **Preparar y aprobar la política de seguridad**, incluyendo los objetivos o misión de la organización, el marco regulatorio de las actividades, la definición de roles de seguridad, la estructura y composición del comité para la gestión y coordinación de la seguridad, las directrices de estructuración de la documentación de la seguridad, y los riesgos derivados del tratamiento de datos personales.
- **Categorizar los sistemas atendiendo** a la valoración de la información manejada y de los servicios prestados.
- **Realizar el análisis de riesgos**, incluyendo la valoración de las medidas de seguridad existentes.
- **Preparar y aprobar la Declaración de aplicabilidad** de las medidas del ENS.



- **Elaborar un plan de adecuación** para la mejora de la seguridad, sobre la base de las insuficiencias detectadas, incluyendo la valoración de las medidas de seguridad existentes.
- **Implantar, operar y monitorizar** las medidas de seguridad a través de la gestión continuada de la seguridad correspondiente.
- **Auditar la seguridad** para verificar el cumplimiento de los requisitos del ENS.
- **Obtener y publicitar la conformidad con el ENS.**
- **Informar sobre el estado de la seguridad.**

En el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad se establecen diferentes Medidas de Seguridad, principalmente se distinguen entre marco organizativo y marco operacional.

Marco organizativo:

- Política de seguridad.
- Normativa de seguridad.
- Procedimientos de seguridad.
- Proceso de autorización.

Marco operacional:

- Planificación:
 - Análisis de riesgos.
 - Arquitectura de Seguridad.
 - Adquisición de nuevos componentes.
 - Dimensionamiento/gestión de la capacidad.
 - Componentes certificados.
- Control de acceso:
 - Requisitos de acceso.
 - Segregación de funciones y tareas.
 - Proceso de gestión de derechos de acceso.
 - Mecanismo de autenticación (usuarios externos).
 - Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización).



- Explotación:
 - Inventario de activos.
 - Configuración de seguridad.
 - Gestión de coNfiguración de la seguridad.
 - Mantenimiento y actualizaciones de seguridad.
 - Gestión de cambios.
 - Protección frente a código dañino.
 - Gestión de incidentes.
 - Registro de la actividad.
 - Registro de la gestión de incidentes.
 - Protección de claves criptográficas.
- Recursos externos:
 - Contratación y acuerdos de nivel de servicio.
 - Gestión diaria.
 - Protección de la cadena de suministro.
 - Interconexión de sistemas.
- Servicios en la nube.
 - Protección en la nube.
- Continuidad del servicio:
 - Análisis de impacto.
 - Plan de continuidad.
 - Pruebas periódicas.
 - Medios alternativos.



- Monitorización del sistema:
 - Detección de intrusión.
 - Sistema de métricas.
 - Vigilancia.

En cuanto a las medidas de protección:

- Protección de las instalaciones e infraestructuras:
 - Áreas separadas y con control de acceso.
 - Identificación de las personas.
 - Acondicionamiento de los locales.
 - Energía eléctrica.
 - Protección frente a los incendios.
 - Protección frente a las inundaciones.
 - Registro de entrada y salida de equipamiento.
- Gestión de personal:
 - Caracterización del puesto de trabajo.
 - Deberes y obligaciones.
 - Concienciación.
 - Formación.
- Protección de los equipos:
 - Puesto de trabajo despejado.
 - Bloqueo de puesto de trabajo.
 - Protección de dispositivos portátiles.
 - Otros dispositivos conectados a la red.



- Protección frente a las comunicaciones:
 - Perímetro seguro.
 - Protección de la confidencialidad.
 - Protección de la integridad y de la autenticidad.
 - Separación de flujos de información en la red.
- Protección de los soportes de información:
 - Marcado de soportes.
 - Criptografía.
 - Custodia.
 - Transporte.
 - Borrado y destrucción.
- Protección de las aplicaciones informáticas:
 - Desarrollo de aplicaciones.
 - Aceptación y puesta en servicio.
- Protección de la información:
 - Datos personales.
 - Calificación de la información.
 - Firma electrónica.
 - Sellos de tiempo.
 - Limpieza de documentos.
 - Copia de seguridad.
- Protección de los servicios:
 - Protección de correo electrónico.
 - Protección de los servicios y aplicaciones web.
 - Protección de la navegación web.
 - Protección frente a denegación del servicio.



Atención

Te recomendamos que accedas al enlace que te indicamos a continuación para visualizar el contenido del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7191>

4.2. Esquema Nacional de Interoperabilidad

Pasamos ahora a tratar sobre el **Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENS)**, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica, regula el citado Esquema previsto en el artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aunque ya anteriormente se preveía su creación en el apartado primero del artículo 42 de la ya derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Debemos señalar que el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos ha modificado parte del Real Decreto 4/2010, en concreto: modifica los artículos 9,11,14,16,17,18, la disposición adicional primera y el anexo del glosario, a la vez que suprime el artículo 19 y las disposiciones adicionales tercera y cuarta.



+ Info

En el marco de la Administración electrónica, la interoperabilidad ha sido definida por el Marco Iberoamericano de Interoperabilidad, en línea con la definición dada de la Comisión Europea, como:

"La habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos para interaccionar con objetivos consensuados y comunes y con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica que las organizaciones involucradas compartan información y conocimiento a través de sus procesos de negocio, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones".



Conforme a lo establecido en el artículo 156.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

La cooperación entre las Administraciones Públicas es esencial para proporcionar los servicios a los ciudadanos y garantizarles su derecho a relacionarse electrónicamente con ellas. Dicha cooperación requiere unas condiciones tales que permitan que la misma se pueda llevar a cabo con fluidez, para lo cual es necesario que haya interoperabilidad.

El Esquema persigue la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas, que permitan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia.

La interoperabilidad resulta necesaria fundamentalmente para la realización de principios y derechos de los ciudadanos, singularmente el derecho recogido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración; para la automatización y la innovación; para la cooperación en el despliegue y prestación de servicios por las Administraciones Públicas; para la ejecución de las diversas políticas públicas; para la dinámica de compartir, reutilizar y colaborar en beneficio de una mejor eficiencia; y todo ello para facilitar, en definitiva, el desarrollo de la administración electrónica, en particular, y de la sociedad de la información en general.

Por todas estas razones, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se refiere a la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas de la administración y a la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos que hace posible, como un nuevo principio de actuación de las administraciones públicas.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad persigue los objetivos siguientes:

- Comprender los criterios y recomendaciones, que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad y que eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. Y que, por tanto, contribuyen a crear las condiciones necesarias para la interoperabilidad en el uso de los medios electrónicos que permitan a los ciudadanos y a las administraciones el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.
- Proporcionar los elementos comunes, que han de guiar la actuación de las administraciones públicas en materia de interoperabilidad, para facilitar la interacción de las administraciones públicas, así como la comunicación de los requisitos de interoperabilidad a la industria.
- Facilitar la implantación de las políticas de seguridad, al contribuir a un escenario de mayor racionalidad técnica y de economías de escala.

La interoperabilidad se concibe desde una perspectiva integral, de manera que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales, debido a que la debilidad de un sistema la determina su punto más frágil y, a menudo, este punto es la coordinación entre medidas individualmente adecuadas, pero deficientemente ensambladas.



Respecto al ámbito de aplicación, podemos decir que prácticamente es el mismo que el establecido en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad introduce una serie de elementos a los que haremos referencia a continuación:

- Los principios básicos específicos de la interoperabilidad son la interoperabilidad como cualidad integral, el carácter multidimensional de la interoperabilidad (es decir, interoperabilidad técnica, semántica y organizativa) y el enfoque de soluciones multilaterales (arts. 4 a 7 del Real Decreto 4/2010 de 8 de enero).
- La interoperabilidad organizativa se centra, por una parte, en la obligación de las administraciones de la especificación y publicación de los requisitos técnicos de los servicios, datos y documentos electrónicos puestos a disposición de otras administraciones y, por otra parte, prevé la creación de inventarios de información administrativa a través de los cuales las administraciones han de publicar sus procedimientos administrativos y servicios (arts. 8 y 9 del Real Decreto 4/2010 de 8 de enero).
- La interoperabilidad semántica, que es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación. Se centra fundamentalmente en la creación y publicación, en su momento, a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración, de unos modelos de datos de intercambio que serán de preferente aplicación para el intercambio de información entre las Administraciones públicas.

La interoperabilidad semántica se lleva a cabo a través de la publicación y aplicación de los modelos de datos de intercambio, horizontales y sectoriales, así como los relativos a infraestructuras, servicios y herramientas comunes (art. 10 del Real Decreto 4/2010 de 8 de enero).

- La interoperabilidad técnica, que es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad u otros de naturaleza análoga.

Sobre este aspecto, el artículo 11 del Real Decreto, establece que las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología y, de forma que:

- a. Los documentos y servicios de administración electrónica que los órganos o Entidades de Derecho Público emisores pongan a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante estándares abiertos.
- b. Los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos por las Administraciones públicas a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán, según corresponda, visualizables, accesibles y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.



- La utilización, preferentemente, de la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas para comunicarse entre sí y a la que conectarán sus redes y nodos de interoperabilidad, aplicando el Plan de Direccionamiento de la Administración y la hora oficial. La Red SARA presta la citada Red de comunicaciones (art. 13 a 15 del Real Decreto 4/2010 de 8 de enero).



+ Info

La Red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) es un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos creado por el Centro de Transferencia de Tecnología (CTT), que conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e Instituciones Europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios.

En general, cualquier servicio que una Unidad Administrativa ofrezca al resto por esta infraestructura. La red SARA permite que las administraciones compartan entre ellas todos los servicios que estimen necesarios.

Además existen servicios comunes que facilitan el despliegue de la oferta de administración electrónica, y a los que las diferentes administraciones pueden acceder, tales como los siguientes:

- Verificación de los datos de identidad y residencia.
- Plataforma de validación de firma electrónica (@Firma).
- Solicitud de cambio de domicilio.
- Pasarela de pago.
- Registro electrónico común.
- Consultas del estado de expedientes.
- Catálogos de procedimientos de las AAPP.
- Videoconferencia.
- Voz IP.
- Centro de Transferencia de Tecnología.
- Servicios de nueva creación.



- La reutilización: incluye condiciones de licenciamiento de las aplicaciones, de la documentación asociada y de otros objetos de información que las administraciones públicas pongan a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos; enlace entre los directorios de aplicaciones reutilizables y consulta por parte de las administraciones públicas de las soluciones disponibles para libre reutilización; así como publicación del código de las aplicaciones. (arts. 16 y 17 del Real Decreto 4/2010 de 8 de enero).
- Se establecen los aspectos de interoperabilidad que debe tratar la política de firma electrónica y de certificados, en particular: (arts. 18 a 20 del Real Decreto 4/2010 de 8 de enero).
 - Se establece la política de firma electrónica y de certificados de la Administración General del Estado que podrá ser utilizada como referencia por otras administraciones públicas.
 - Se tratan aspectos relativos a la validación de certificados y firmas electrónicas, las listas de confianza, las aplicaciones usuarias, los prestadores de servicios de certificación y las plataformas de validación de certificados y firmas electrónicas. Se abordan cuestiones como la obligación de publicar en su Declaración de Prácticas de Certificación cuestiones como los usos de sus certificados y sus posibles límites, los niveles de acuerdo de servicio, la indicación expresa de aquellos campos de los certificados que por su unicidad puedan ser usados para la identificación o la obligatoriedad de la incorporación, dentro de los certificados, de información relativa a las direcciones de Internet donde se ofrecen servicios de validación por parte de los prestadores de servicios de certificación.
- El Esquema Nacional de Interoperabilidad trata sobre la recuperación y conservación del documento electrónico como manifestación de la interoperabilidad a lo largo del tiempo, y que afecta de forma singular al documento electrónico., estableciendo la adopción por parte de las Administraciones públicas de las medidas organizativas y técnicas necesarias relativas a la identificación, clasificación acceso, conservación, archivo y seguridad del documento electrónico. El Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad prevé las condiciones para la recuperación y conservación del documento electrónico que prevén, entre otras cosas, la definición de una política de gestión de documentos por parte de las Administraciones públicas, la identificación única e inequívoca de cada documento o la clasificación de acuerdo con un plan de clasificación (arts. 21 a 24 del Real Decreto 4/2010 de 8 de enero).

A continuación, se establecen medidas de seguridad para asegurar la conservación de los documentos electrónicos, se reitera la obligación de la adecuada protección de los datos personales y se prevé el uso de formatos de firma longeva y otros mecanismos como metadatos de gestión de documentos que permitan la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos.

- El artículo 24 del Real Decreto 4/2010 prevé la digitalización de documentos en soporte papel por parte de las Administraciones públicas que se realizará de acuerdo con lo indicado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes aspectos:
 - a. Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión empleada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.
 - b. Nivel de resolución.



- c. Garantía de imagen fiel e íntegra.
- d. Metadatos mínimos obligatorios y complementarios, asociados al proceso de digitalización.

La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro soporte.

- El artículo 29 del Real Decreto 4/2010 se establece la obligación de mantener el ENI actualizado de manera permanente. Se desarrollará y perfeccionará a lo largo del tiempo, en paralelo al progreso de los servicios de Administración Electrónica, de la evolución tecnológica y a medida que vayan consolidándose las infraestructuras que le apoyan.
- Los artículos 25 a 28 del Real Decreto 4/2010 tratan las cuestiones relativas a la conformidad y los mecanismos de control:
 - La interoperabilidad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad (artículo 25).
 - Cada órgano o Entidad de Derecho Público establecerá sus mecanismos de control para garantizar, de forma efectiva, el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad (artículo 27).
 - Los órganos y Entidades de Derecho Público de las Administraciones públicas darán publicidad, en las correspondientes sedes electrónicas, a las declaraciones de conformidad y a otros posibles distintivos de interoperabilidad de los que sean acreedores, obtenidos respecto al cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad (artículo 28).
- Por último, el ENI concluye con una serie de disposiciones y un anexo con un glosario de términos muy útil y completo. Entre las disposiciones se puede destacar especialmente la disposición adicional primera que se refiere al desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Este desarrollo se concretará en una serie de normas técnicas de interoperabilidad e instrumentos de interoperabilidad.

Para la adecuación al ENI se debe seguir lo establecido en la Guía de auditoría de cumplimiento del ENI, que tiene por objetivo facilitar que se pueda realizar una valoración del cumplimiento de las medidas de interoperabilidad, señalando una lista de controles sobre el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Dichos controles se estructuran en tres categorías siguiendo el modelo del ENS:

- **Marco organizativo**, referido a aquellos controles cuyo cumplimiento exige medidas horizontales, como los aspectos jurídicos, de políticas de actuación o determinadas decisiones, frecuentemente referidas a la gobernanza de la interoperabilidad.
- **Marco operacional**, referido a aquellos controles cuyo cumplimiento requiere la adopción de prácticas, procedimientos y medidas alineadas con la administración de la interoperabilidad como un conjunto, incluyendo el diseño, la implementación, la configuración y explotación de sistemas interoperables.
- **Medidas técnicas**, que suponen requisitos concretos que permiten garantizar la interoperabilidad, incluyendo formatos, vocabularios o protocolos.



Atención

Como ampliación te recomendamos que accedas al enlace que te indicamos a continuación, en él encontrarás el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331>

4.3. Soluciones de Interoperabilidad. El centro de transferencia de tecnología

El Centro de Transferencia de Tecnología es un portal para la difusión y la reutilización de soluciones técnicas (servicios, desarrollos, infraestructuras, normativa, etc) de interés para el desarrollo de la administración electrónica. Se constituye así una base de conocimiento de información técnica de la administración electrónica.

Publica un directorio general de aplicaciones o/y soluciones cuyo objetivo es favorecer la reutilización de soluciones por todas las Administraciones Públicas. Este portal informa de proyectos, servicios, activos semánticos, normativa y soluciones que se están desarrollando en materia de Administración electrónica. Sus principales objetivos son:

- Crear un repositorio común de software y de servicios para su reutilización en las Administraciones Públicas.
- Crear una base de conocimiento común sobre las diversas soluciones técnicas (normativas, servicios, activos semánticos, infraestructura, desarrollos, etc). en el ámbito de la Administración electrónica.
- Crear un espacio donde se puedan compartir experiencias y cooperar en el ámbito de la administración electrónica.

El CTT es de especial interés para los profesionales que trabajan en el ámbito de la administración electrónica en cualquier Administración Pública:

- Administración General del Estado.
- Comunidades Autónomas.
- Entidades Locales.
- Universidades.
- Unión Europea.



Además, desde un espacio reservado en GITHUB se facilita el desarrollo colaborativo de aplicaciones de las administraciones públicas. Cualquier administración puede publicar su proyecto de software libre y crear una comunidad de desarrollo en torno a él.



+ Info

Github es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Puedes acceder en este link: <https://github.com/ctt-gob-es>

El Centro de Transferencia de Tecnología es la respuesta al mandato del artículo 17 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.

Además, el Centro de Transferencia de Tecnología se encuentra recogido en el artículo 158 de la ley 40/2015. El Centro de Transferencia de Tecnología es el directorio general de aplicaciones para su reutilización en la Administración General del Estado e interopera con los directorios establecidos por otras Administraciones Públicas.

Una solución es, en términos del Centro de Transferencia de Tecnología, un conjunto de documentos, ficheros, noticias, páginas de información y servicios. Conceptualmente una solución o/y proyecto puede ser:

- Servicios horizontales puestos a disposición de todos los organismos para facilitar o simplificar la implantación de nuevos servicios.
- Desarrollos realizados cuyo código e información asociada se pone a disposición de las Administraciones para que pueda utilizarse o mejorarse.
- Activos semánticos modelos de datos o listas de codificación que pueden ser reutilizadas por otras administraciones públicas.
- Cualquier proyecto tecnológico en el que se cuenta la experiencia de su implantación y uso para que otros organismos puedan beneficiarse de ella.
- Recomendaciones, normativa, metodologías, etc. de aplicación en el ámbito de las TIC en la administración.



+ Info

Si quieres acceder a las guías y manuales del CTT, puede acceder desde esta página:

<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/ctt/descargas>

A continuación vamos a ver varias de las soluciones que podemos encontrar en el CTT:

1. eVisor

Es una aplicación web que permite la generación de informes y justificantes de firma electrónica en formato PDF u ODF que cuando los firma con sello electrónico o les añade un CSV se convierten en copias auténticas. Tanto la petición como la respuesta con el informe se realizan mediante servicios web. El eVisor utiliza plantillas XSL para la generación del informe de tal forma que cada aplicación puede disponer de un formato o apariencia específico.

El eVisor acerca la firma electrónica a los usuarios finales permitiendo generar documentos legibles en los que se incluya información de firma. Se ofrece como software listo para ser instalado por los organismos.

Permite la generación de un informe de firma, u opcionalmente la generación de copias auténticas en papel de documentos electrónicos firmados, en formato PDF u ODF. Los informes pueden contener información asociada al proceso de firma de diverso tipo como el contenido firmado, información sobre el firmante, fecha de firma, etc.

La generación de estos informes se realiza mediante la aplicación de plantillas XSL personalizables registradas en el sistema, de forma que cada organismo puede determinar cómo configurar la presentación del informe.

En la petición de generación de informe se pasan los siguientes parámetros:

- Identificadores de la aplicación.
- Plantilla XSL a utilizar.
- Firma que se quiere visualizar o su localización en un repositorio. También se puede pasar la respuesta de la plataforma @firma después de validar una firma.



Opcionalmente se puede incluir:

- Documento original (o su localización en un repositorio) por si se desea añadir al justificante.
- CSV.
- Indicación de que el informe sea firmado por el eVisor, con un certificado de sello.
- Códigos de Barras o QR.

Incluye una interfaz gráfica de administración:

- Aplicaciones y Unidades Organizativas registradas en el sistema, permitiendo configurar diversos aspectos como las plantillas asignadas, certificados para la firma, etc.
- Plantillas.
- Plataformas @firma con las que interaccionará el sistema, que puede ser la central del ministerio o una federada propia.
- Gestión de Keystores se puede realizar la gestión de los certificados para la realización de operaciones de firma y validación.

2. NEDAES

NEDAES (Nómina Estándar de la Administración del Estado), realiza la gestión de nómina de los empleados públicos incluidos en el ámbito de la Ley 30/1984 sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Realiza la gestión completa de nómina, incluye la elaboración de toda la información de las fases de cálculo, contabilidad y pago siguiendo la normativa en materia de retribuciones de los empleados públicos al servicio de la Administración General del Estado. Los colectivos que trata actualmente son:

- Altos Cargos.
- Personal Funcionario.
- Personal Funcionario destinado en el extranjero.
- Personal Laboral.
- Personal Laboral en el exterior incluyendo el que cobra sus retribuciones en divisas.
- Otra clase de personal (colectivos específicos según el organismo: pasivos, formación, etc.).



3. SOROLLA2

El sistema SOROLLA2 se orienta a facilitar la gestión económico-presupuestaria que se realiza en los centros gestores del gasto de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y otros Entes Públicos.

Se trata de una solución ofrecida por la Intervención General de la Administración del Estado a los Centros gestores, con el ánimo de favorecer la normalización de los procedimientos de gestión presupuestaria y de propiciar una cultura de costes.

El objetivo del sistema es facilitar la gestión administrativa y contable de las dotaciones presupuestarias a su cargo, sirviendo de registro y archivo de las operaciones (administrativas o contables) realizadas, siendo el punto de información de la situación de cada una de las actuaciones de gestión y proporcionando el avance de la situación económica de los créditos.

La IGAE proporciona servicio de hospedaje a las entidades que se adhieran al sistema SOROLLA2, efectuándose el acceso bien a través de la red SARA o a través de Internet.

Las funcionalidades contempladas en SOROLLA2 son:

- Tramitación de expedientes de gasto, tanto expedientes de contratación como de subvenciones, con la doble vertiente de la tramitación: administrativa y contable.
- Tramitación de la gestión de las cajas pagadoras en lo referente a los pagos que se realizan tanto por Anticipos de Caja Fija como por Pagos a Justificar.
- Elaboración de documentos contables, de acuerdo con la estructura y formato establecidos en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado, tanto en soporte electrónico como en papel.
- Gestión del inventario de activos de la entidad.

El sistema se basa en un modelo organizativo que en la versión actual está compuesto por órganos gestores, unidades tramitadoras de tipo expediente, unidades tramitadoras de tipo caja, unidad de gestión del inventario, y centros de información de gestión presupuestaria. La versión evolucionada incluirá también el órgano de contratación y las unidades proponentes.

4. BADARAL

Es una herramienta de apoyo a los gestores de Recursos Humanos de la AGE, instrumentada en un sistema de información integrado con el Registro Central de Personal y el Portal CECIR.

Sus objetivos son:

- Acercar a las unidades de personal la información que ellos mismos suministran al R.C.P, a través de los documentos registrales.
- Agilizar los procedimientos asociados a los actos administrativos.
- Mejorar la calidad de datos en materia de personal.



Con esta herramienta es posible:

- Realizar anotaciones en el RCP y almacenar documentos en el expediente personal.
- Gestionar los datos registrales de la última situación administrativa y de destino del personal de la Unidad.
- Confeccionar los documentos normalizados para anotación en el RCP.
- Gestionar permisos y licencias.
- Gestionar la estructura orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo de la Unidad.
- Gestionar las modificaciones de RPT y RPTL y su envío al portal CECIR.
- Gestionar los concursos de traslados de personal funcionario.
- Gestionar el Plan de Pensiones de la AGE.
- Emitir Certificados de servicios prestados, trienios, modelo P11, etc.
- Elaborar informes de situación de la plantilla de la Unidad.
- Permitir la conectividad con otros sistemas externos.

El organismo debe tener acceso al Portal del Empleado Público www.funciona.es.

Los usuarios tienen que estar autorizados por la Subdirección General de Administración Digital.

Los puestos de trabajo clientes deben tener instalados los siguientes productos:

- Navegador.
- Máquina virtual Java.
- Acrobat Reader. Necesario para poder visualizar los informes que se generan en formato PDF.
- Visualizador de imágenes en formato TIF. Para poder visualizar las imágenes de los expedientes personales.
- Software del Scanner. Para aquellos puestos que escaneen documentos será necesario instalar el software del escáner correspondiente disponible en www.funciona.es
- Word y Excel. Algunas funcionalidades de BADARAL necesitan tener instaladas estas herramientas para poder ejecutarse correctamente.



Ofrece las siguientes ventajas:

- Agilización en trámites.
- Incremento de la calidad de la información que se comunica y almacena en el RCP.
- Al ser una herramienta muy extendida entre los organismos se facilita que el personal al servicio de la AGE, cuando cambia de destino, conozca la herramienta de trabajo.

5. Normas Técnicas de Interoperabilidad

Conforme a la Disposición Adicional 1ª del Real Decreto 4/2010, el Esquema Nacional de Interoperabilidad debe desarrollarse conforme a una serie de Normas Técnicas de Interoperabilidad que serán de obligado cumplimiento por las Administraciones Públicas. Estas normas desarrollan aspectos concretos de diversas cuestiones necesarios para asegurar los aspectos más prácticos y operativos de la interoperabilidad entre las Administraciones públicas y con el ciudadano.

Hasta la fecha se han aprobado las siguientes Resoluciones que afectan a distintas materias, como se observa a continuación:

- **Resoluciones de 19 de julio de 2011 y publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 30 de julio de 2011**, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueban diferentes Normas Técnicas de Interoperabilidad: Digitalización de Documentos, Documento Electrónico, Expediente Electrónico, Requisitos de conexión a la Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas, Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos y Modelo de datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales.
- **Resoluciones de 28 de junio de 2012 y publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 26 de julio de 2012**, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueban diferentes Normas Técnicas de Interoperabilidad: Política de gestión de documentos electrónicos, Protocolos de intermediación de datos y Relación de modelos de datos.
- **Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas**, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares; publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de octubre de 2012, número 262, Sección III. Y posterior corrección de errores.
- **Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas**, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información.
- **Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas**, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración.
- **Resolución de 22 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial**, por la que aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales. (BOE 10 de agosto 2021)



Atención

Ya casi hemos llegado al final del tema, pero antes de descansar te remitimos a que consultes las normas técnicas de interoperabilidad a través del enlace que tienes a tu disposición.

En dicha página web, como podrás observar, aparte de mencionar las resoluciones por las que se aprueban las normas técnicas de interoperabilidad en los distintos aspectos, también observarás que hay unas guías por cada norma de interoperabilidad.

En este epígrafe únicamente mencionamos las resoluciones por las que se aprueban las normas técnicas de interoperabilidad, por lo que no dejes de consultar el enlace para ampliar la información.

https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#.W730q_ZAeEQ

5.1. Interoperabilidad organizativa

Conforme al artículo 8 del Real Decreto 4/2010, las Administraciones Públicas han de establecer y publicar las condiciones de acceso y utilización de los servicios, datos y documentos en formato electrónico que pongan a disposición del resto de Administraciones especificando las finalidades, las modalidades de consumo, consulta o interacción, los requisitos que deben satisfacer los posibles usuarios de los mismos, los perfiles de los participantes implicados en la utilización de los servicios, los protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos servicios, los necesarios mecanismos de gobierno de los sistemas interoperables, así como las condiciones de seguridad aplicables. Igualmente, deberán publicar aquellos servicios que pongan a disposición de las demás administraciones a través de la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas o de cualquier otra red equivalente que garantice el acceso seguro al resto de administraciones.

Además, se potenciará el establecimiento de convenios entre las Administraciones públicas emisoras y receptoras con el objetivo de simplificar la complejidad organizativa sin menoscabo de las garantías jurídicas.

Para estos fines, las Administraciones públicas, podrán utilizar nodos de interoperabilidad, entendidos estos como entidades a las cuales se les encomienda la gestión de apartados globales o parciales de la interoperabilidad organizativa, semántica o técnica.



Con la entrada en vigor del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, se da una nueva redacción al artículo 9 del Real Decreto 4/2010, cada Administración Pública mantendrá actualizado el conjunto de sus inventarios de información administrativa que incluirá, al menos:

- a. La relación de los procedimientos administrativos y servicios prestados de forma clasificada y estructurada. Las Administraciones Públicas conectarán electrónicamente sus inventarios con el Sistema de Información Administrativa gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b. La relación de sus órganos administrativos y oficinas orientadas al público y sus relaciones entre ellos. Dicho inventario se conectará electrónicamente con el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas, gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que proveerá una codificación unívoca.

Cada Administración Pública regulará la creación y mantenimiento de estos dos inventarios, en las condiciones que se determinen, con carácter general, por las normas técnicas de interoperabilidad correspondientes; en su caso, las Administraciones Públicas podrán hacer uso de los citados Sistemas de Información Administrativa y Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas para la creación y mantenimiento de sus propios inventarios.

5.2. Interoperabilidad semántica

Conforme al artículo 10 del Real Decreto 4/2010, se establecerá y mantendrá actualizada la Relación de modelos de datos de intercambio que tengan el carácter de comunes, que serán de preferente aplicación para los intercambios de información en las Administraciones públicas, de acuerdo con el procedimiento establecido en disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010.

Según esta disposición, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, aprobará las normas técnicas de interoperabilidad y las publicará mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Estas normas técnicas serán de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones públicas.



Técnica de estudio

Te recomendamos que leas la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010. Puede ayudarte a entender mejor los distintos aspectos que intervienen en la interoperabilidad.



Asimismo, la Disposición Adicional 1ª, nº4 b) establece que el Centro de interoperabilidad semántica de la Administración almacenará, publicará y difundirá los modelos de datos de los servicios de interoperabilidad entre Administraciones Públicas y de estas con los ciudadanos, tanto comunes como sectoriales, así como los relativos a infraestructuras y servicios comunes, además de las especificaciones semánticas y codificaciones relacionadas. Su propósito es facilitar la comprensión semántica de los servicios de intercambio de datos de las Administraciones y maximizar la reutilización de activos semánticos en la construcción de estos. Se conectará con otros instrumentos equivalentes de las Administraciones Públicas y del ámbito de la Unión Europea.

5.3. Interoperabilidad técnica

El artículo 11 del Real Decreto 4/2010 establece que las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, de forma que se garantice la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología. A estos efectos:

- a. Los documentos y servicios de administración electrónica que los órganos pongan a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante estándares abiertos.
- b. Los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos por las Administraciones públicas a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán, según corresponda, visualizables, accesibles y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

El uso en exclusiva de un estándar no abierto sin que se ofrezca una alternativa basada en un estándar abierto se limitará a aquellos casos en que no se disponga de un estándar abierto que satisfaga la funcionalidad satisfecha por el estándar no abierto en cuestión y solo mientras dicha disponibilidad no se produzca.

En cualquier caso, los ciudadanos podrán elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas, o dirigirse a las mismas, siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

5.4. Reutilización de sistemas y aplicaciones

La Ley 40/2015 prevé la reutilización de sistemas y aplicaciones, cuestión que ya estaba contemplada en el Real Decreto 4/2010 en sus artículos 16 y 17. Estos artículos han sido modificados por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que ha desarrollado la reutilización de sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.



El artículo 157 de la Ley 40/2015 establece que las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas.

Dichas aplicaciones podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.

Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan.

En este directorio, dependiente de la Administración General del Estado, constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de Administraciones. Igualmente, las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, debiendo estos ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado.

En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las conclusiones con respecto al resultado de la consulta al directorio general se incorporarán en el expediente de contratación y reflejarán, en su caso, que no existen soluciones disponibles para su reutilización que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir. En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, la justificación de la no reutilización se realizará en términos de eficiencia conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Con ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 158 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas procurarán la construcción de aplicaciones reutilizables, bien en modo producto o en modo servicio, con el fin de favorecer las actuaciones de compartir, reutilizar y colaborar, en beneficio de una mejor eficiencia y para atender de forma efectiva las solicitudes recibidas.

Las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones informáticas, documentación asociada y cualquier otro objeto de información de las Administraciones públicas y el uso y funcionamiento de los directorios de aplicaciones reutilizables deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 16 y 17 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.

El Real Decreto establece que para lograr los objetivos propuestos se procurará la aplicación de la Licencia Pública de la Unión Europea, sin perjuicio de cualesquiera otras licencias que garanticen los perseguidos en la norma.



A efectos de facilitar el establecimiento de las condiciones de licenciamiento, el artículo 16 del Real Decreto especifica los aspectos que deberán incluirse por las Administraciones Públicas en los pliegos de cláusulas técnicas de aquellos contratos que tengan por finalidad el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, que son:

1. Que la Administración contratante adquiera los derechos completos de propiedad intelectual de las aplicaciones y cualquier otro objeto de información que se desarrollen como objeto de ese contrato.
2. Que en el caso de reutilizar activos previamente existentes, la Administración contratante reciba un producto que pueda ofrecer para su reutilización posterior a otras Administraciones Públicas. Además, en el caso de partir de productos de fuentes abiertas, que sea posible declarar como de fuentes abiertas la futura aplicación desarrollada.

A tal efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 158 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización en modo producto o en modo servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Estos directorios deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, con el Directorio general de aplicaciones de la Administración General del Estado para su libre reutilización previsto en el artículo 17 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, que establece que las Administraciones públicas conectarán los directorios de aplicaciones para su libre reutilización entre sí; y con instrumentos equivalentes del ámbito de la Unión Europea.

Para ello, la Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad. Además, el artículo 17 del Real Decreto 4/2010 encarga el mantenimiento de este Directorio general al Centro de Transferencia Tecnológica.

Este mismo artículo establece el contenido mínimo que deberán publicar las Administraciones Públicas en los directorios de aplicaciones para su libre reutilización.

6. En resumen

- La normativa sobre el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y la gestión electrónica de los procedimientos administrativos la encontramos principalmente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (teniendo en cuenta las previsiones sobre la entrada en vigor relativas a algunos aspectos de la Administración electrónica a las cuales hemos hecho referencia) y la Ley 40/2015, de 30 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Según el artículo 14.1 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.



- Hay una serie de personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración como son, entre otros, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional (en todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles).
- En la Ley 39/2015 como hemos visto se recogen importantes novedades en materia de registros electrónicos, archivo electrónico y notificación electrónica.
- También has aprendido que es el Esquema Nacional de Seguridad y Interoperabilidad regulados en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica y en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica respectivamente.
- Recuerda que el Esquema Nacional de Seguridad está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la información y tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos.
- El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
- Por último, has aprendido que son las normas técnicas de interoperabilidad y cuáles son las resoluciones que desarrollan diversos aspectos de la interoperabilidad entre las Administraciones y con el ciudadano como, por ejemplo, el catálogo de estándares, documento electrónico, digitalización de documentos, expediente electrónico, protocolos de digitalización de datos o política de gestión de documentos electrónicos.

7. Bibliografía

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica.
- Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
- Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad.
- https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio#.W7pJl_ZuLIW